

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее – Субъект персональных данных), являющийся посетителем (пользователем) веб-сайта <https://movlatgirei.github.io/my-site/> (далее – Сайт), пользователем Telegram-бота @InsightVocalBot (далее – Бот) либо обращающимся к преподавателю вокала через Telegram, MAX, VK, WhatsApp, Instagram или непосредственно, направляя заявку на занятие либо сообщая свои данные для записи, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, подтверждая дееспособность, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» **даю согласие на обработку моих персональных данных на следующих условиях:**

1. Я даю свое согласие Костоев Мовлатгирей Русланович (ИНН 060104143227), физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; адрес осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 11, цокольное помещение, офис 5; телефон: +7 (999) 446-69-62; электронная почта: movlatgiri96@mail.ru (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, сообщенных при направлении обращения, согласовании записи на занятие, заключении и исполнении договора об индивидуальном репетиторстве в области вокала, в том числе через Сайт, Бот и согласованные каналы связи.

2. Я подтверждаю, что персональные данные, предоставленные мною при обращении, записи на занятие и взаимодействии с Оператором, являются достоверными и получены непосредственно от меня.

3. Обработка моих персональных данных осуществляется в электронном виде, а также на бумажных носителях, посредством автоматизированной обработки, обработки без использования средств автоматизации, а также смешанным образом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу моих персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям в объеме, необходимом для целей обработки, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4. Обработка моих персональных данных осуществляется в целях:

- осуществления Оператором деятельности по индивидуальному репетиторству в области вокала, в том числе рассмотрения заявок, согласования времени и формата занятий, подготовки, заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров, учета занятий и абонементов, расчетов и выдачи чеков;

- информирования о записи на занятия, их переносе, расписании, остатке абонемента и иных сервисных уведомлений, связанных с оказанием услуг, в том числе через Telegram-бот @InsightVocalBot и CRM «Мой Класс»;

- ведения клиентской базы, рассмотрения вопросов, заявлений, претензий и обращений заказчиков, а также выполнения установленных законодательством обязанностей;

5. Перечень обрабатываемых Оператором персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии); номер телефона; адрес электронной почты или сведения о других способах связи; идентификаторы в социальных сетях, мессенджерах;

фотографии; информация о приобретённых услугах, абонементы и посещённых занятиях; сведения о произведённых оплатах; аудио- и видеозаписи занятий (при наличии).

Персональные данные не являются общедоступными.

6. Обработку моих персональных данных осуществляет Оператор, который вправе передавать их или поручать обработку третьим лицам в соответствии с целями обработки и законодательством Российской Федерации. К таким лицам могут относиться поставщики CRM «Мой Класс», технические сервисы обеспечения работы Бота и Сайта, используемые каналы связи, а также государственные органы в случаях, предусмотренных законом. Публикация персональных данных в открытом доступе настоящим Соглашением не разрешается.

7. Я добровольно и осознанно разрешаю Оператору направлять мне корреспонденцию и информацию на указанные мною почтовый адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, номер в мессенджерах, а также на аккаунты в социальных сетях.

8. Я имею право на доступ к персональным данным, их уточнение (обновление, изменение), блокирование, удаление и уничтожение в предусмотренных законом случаях посредством направления обращения по адресу электронной почты Оператора movlatgiri96@mail.ru.

9. Настоящее согласие действует со дня его предоставления до достижения целей обработки либо до его отзыва путем направления заявления на электронный адрес movlatgiri96@mail.ru, если отсутствуют иные законные основания для продолжения обработки. Отзыв согласия не препятствует обработке данных в случаях, предусмотренных законом.

10. Я ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности

Политика конфиденциальности

1. Термины и определения

1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие основные понятия:

Политика – настоящая Политика конфиденциальности, определяющая порядок обработки и защиты персональных данных посетителей Сайта <https://movlatgirei.github.io/my-site/>, пользователей Бота @InsightVocalBot, потенциальных и действующих заказчиков услуг Оператора;

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

оператор персональных данных (Оператор) – физическое лицо, самостоятельно организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, определяющее ее цели, состав данных и совершаемые с ними действия; для целей настоящей Политики Оператором является Костоев Мовлатгирей Русланович (ИНН 060104143227), физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; адрес осуществления деятельности: г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 11, цокольное помещение, офис 5; телефон: +7 (999) 446-69-62; электронная почта: movlatgiri96@mail.ru;

субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся соответствующие персональные данные;

Посетитель – физическое лицо, просматривающее содержание или использующее функционал Сайта либо Бота;

Пользователь (Заказчик) – физическое лицо, направившее обращение Оператору, записывающееся на занятия либо заключившее договор об индивидуальном репетиторстве в области вокала;

Сайт – совокупность графических и информационных материалов, программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет по адресу <https://movlatgirei.github.io/my-site/>;

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных при непосредственном участии человека без использования средств автоматизации (средств вычислительной техники);

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором и иными лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;

безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

защита персональных данных – комплекс мероприятий технического, организационного и организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к определенному или определяемому на основании такой информации субъекту персональных данных;

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который субъект персональных данных получает доступ на веб-сайт.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты персональных данных посетителей Сайта, пользователей Бота, потенциальных и действующих заказчиков индивидуальных занятий по вокалу, в том числе цели, задачи и основные мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных, передаваемых Оператору.

2.2. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после вступления в силу настоящей Политики.

2.3. Действующая редакция Политики размещается на Сайте Оператора и может быть доступна по ссылке из Бота.

Перед направлением обращения или заявки субъекту персональных данных предоставляется возможность ознакомиться с настоящей Политикой.

Использование Сайта или Бота само по себе подтверждает лишь возможность ознакомления с опубликованной Политикой и не заменяет отдельного согласия, когда оно необходимо по закону.

Направление заявки на занятие и предоставление персональных данных осуществляются субъектом самостоятельно; правовые основания обработки определяются законодательством и настоящей Политикой.

Политика (в том числе любая из ее частей) может быть изменена Оператором. Новая редакция размещается на Сайте; ее опубликование не заменяет получения согласия в случаях, когда оно требуется.

2.4. Предоставляя сведения Оператору, субъект персональных данных может ознакомиться с целями и условиями их обработки. При несогласии с необязательной обработкой субъект вправе не предоставлять соответствующее согласие.

2.5. В случаях, когда согласие является необходимым правовым основанием обработки, оно запрашивается отдельно. В иных случаях обработка допускается при наличии предусмотренных законом оснований.

2.6. Оператор не осуществляет самостоятельную проверку достоверности всех сведений, сообщаемых субъектом персональных данных, за исключением случаев, когда проверка необходима для исполнения договора или закона.

2.7. Настоящая Политика распространяется на обработку данных Оператором. Оператор не определяет самостоятельно правила обработки данных сторонними платформами, на которые Посетитель может перейти с Сайта, включая Telegram и другие сервисы.

2.8. Аудио- и видеозапись занятия, а также публикация изображений, голоса и отзывов осуществляются при наличии необходимых самостоятельных согласий и иных законных оснований; запись телефонных разговоров по общему правилу не производится.

3. Правовые основания и принципы обработки персональных данных

3.1. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2. Оператор обрабатывает персональные данные на основании:

Конституции Российской Федерации;

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Указа Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1046 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обработкой персональных данных»;

иных нормативных правовых актов действующего законодательства, а также в соответствии с локальными нормативными актами Оператора, исполнение которых необходимо для выполнения обязанностей Оператора.

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные, руководствуясь следующими принципами:

обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;

обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки;

обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных;

оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;

Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Оператор вправе обрабатывать персональные данные в следующих целях:

(1) осуществление деятельности по оказанию услуг по индивидуальному обучению в области вокала, включая рассмотрение заявок, запись на занятия, согласование формата и расписания, подготовку, заключение, исполнение и прекращение договоров, учет абонементов;

(2) информирование заказчиков о записи, времени занятий, переносах и остатках абонементов, а также рассылка новостей, уведомлений о предстоящих/текущих мероприятиях, услугах, конкурсах, акциях, скидках, специальных предложениях и т. д., через согласованные каналы связи, включая Telegram-бот @InsightVocalBot;

(3) проведение опросов среди посетителей, пользователей, покупателей и иных лиц, формирование и актуализация клиентской базы, а также рассмотрение жалоб и обращений граждан, посредством официального Сайта <https://movlatgirei.github.io/my-site/> и Telegram-бот @InsightVocalBot;

5. Категории субъектов персональных данных

5.1. К субъектам персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются Оператором, относятся:

5.1.1. Для целей, указанных в пп. 1–3 п. 4.1 настоящей Политики:

посетители Сайта;

пользователи Бота @InsightVocalBot;

потенциальные клиенты (заказчики), обращающиеся через Сайт, Бот, мессенджеры или иным способом;

клиенты (заказчики), записывающиеся на занятия или получающие услуги Оператора.

6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных

6.1. Содержание и объем персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяются законодательством Российской Федерации с учетом целей обработки, изложенных в разделе 4 настоящей Политики.

6.2. Обработка специальных категорий персональных данных, (в том числе сведений о состоянии здоровья и диагнозах) касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.

6.2.1. Для цели осуществления деятельности по индивидуальному репетиторству в области вокала обрабатываются следующие категории персональных данных:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

номер телефона, адрес электронной почты или сведения о других способах связи;

идентификаторы и имена профилей в социальных сетях и мессенджерах;

информация об обращениях, записях на занятия, их проведении, абонементах и оплате;

иные сведения, сообщенные субъектом персональных данных, необходимые для указанной цели обработки.

6.2.2. Для цели направления сервисных уведомлений о занятиях обрабатываются следующие категории персональных данных:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

номер телефона, идентификатор мессенджера, адрес электронной почты или сведения о других способах связи;

сведения о времени занятий, изменениях расписания и остатках абонементов.

6.2.3. Для цели ведения клиентской базы и рассмотрения обращений и претензий обрабатываются следующие категории персональных данных:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
номер телефона, адрес электронной почты или сведения о других способах связи;
идентификаторы в социальных сетях и мессенджерах;
содержание обращения, переписки, сведения о занятиях, абонементах и расчетах;
иные сведения, необходимые для рассмотрения обращения и исполнения законных обязанностей.

6.3. Состав и объем персональных данных, обрабатываемых Оператором, зависят от целей обработки персональных данных и категории субъекта персональных данных.

6.3.1. При необходимости использовать персональные данные посетителей и заказчиков в целях, не предусмотренных Политикой, Оператор определяет самостоятельное правовое основание и при необходимости запрашивает отдельное согласие.

7. Права и обязанности субъектов персональных данных

7.1. Субъект персональных данных вправе:

получать информацию, касающуюся состава его персональных данных и порядка их обработки;

получать доступ к своим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

требовать уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

требовать извещения Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исправлениях или дополнениях;

в любое время отозвать согласие на обработку своих персональных данных, а также отказаться от рекламных коммуникаций посредством направления сообщения на адрес электронной почты Оператора movlatgiri96@mail.ru;

обжаловать действия или бездействие Оператора при обработке и защите персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке;

защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При наличии отдельного согласия на рекламные сообщения субъект вправе отказаться от их получения путем направления обращения Оператору по адресу movlatgiri96@mail.ru.

7.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

7.3. Информация субъекту персональных данных предоставляется в доступной форме, в которой не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим

субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7.4. Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляется Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса.

7.5. Субъект персональных данных обязан:

сообщать достоверную информацию о себе и предоставлять документы, содержащие персональные данные, состав которых установлен законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора в объеме, необходимом для цели обработки;

своевременно, в течение 5 (пяти) рабочих дней, информировать Оператора об уточнении/обновлении/изменении своих персональных данных;

обеспечивать конфиденциальность персональных данных других субъектов персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, локальными нормативными актами Оператора.

8. Права и обязанности Оператора

8.1. Оператор вправе:

отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

получать от субъекта персональных данных достоверную, документированную информацию о его персональных данных;

своевременно получать от субъекта персональных данных информацию о внесении изменений в его персональные данные.

8.2. Оператор обязан:

в случаях, предусмотренных федеральным законом, осуществлять обработку персональных данных только с согласия субъекта персональных данных;

принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Оператора в области персональных данных;

применять правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных субъектов персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;

разъяснять субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональные данные, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

блокировать неправомерно обрабатываемые персональные данные, прекращать обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

уточнять персональные данные, блокировать или уничтожать в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки (в том числе по требованию субъекта персональных данных);

прекратить обработку персональных данных в случае отзыва согласия субъекта персональных данных;

уведомлять субъектов персональных данных об устранении допущенных нарушений при обработке их персональных данных (при их возникновении);

представлять субъектам персональных данных по их просьбе или их представителям информацию, касающуюся обработки их персональных данных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными документами Оператора;

по требованию субъекта персональных данных ознакомить его с правами в области обработки и защиты персональных данных;

направлять субъекту персональных данных письменный ответ на обращение (запрос, требование, жалобу и пр.) в сроки, установленные законодательством РФ, при этом в сведениях, предоставляемых субъекту персональных данных в доступной форме, не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных (при необходимости Оператор запрашивает дополнительную информацию у Субъекта персональных данных).

9. Порядок и условия обработки персональных данных

9.1. Персональные Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, а также в соответствии с настоящей Политикой и иными локальными документами Оператора.

9.2. Персональные данные обрабатываются Оператором следующими способами:

- неавтоматизированная обработка персональных данных;
- автоматизированная обработка персональных данных (с передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой);
- смешанная обработка персональных данных.

9.3. Все персональные данные субъекта персональных данных Оператору следует получать у самого субъекта персональных данных. Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено согласие.

9.4. Обработка персональных данных возможна только с согласия субъекта персональных данных либо без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает Согласие на обработку персональных данных.

9.6. Согласие на обработку персональных данных при использовании Сайта и Telegram-бота может быть предоставлено посетителем, пользователем следующими способами:

- путем принятия субъектом персональных данных на Сайте соответствующего соглашения (договора) посредством проставления соответствующей отметки в чек-боксе;
- путем нажатия соответствующей кнопки в Telegram-боте, подтверждающей согласие на обработку персональных данных.

9.7. Согласие на обработку персональных данных может запрашиваться Оператором неоднократно.

9.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных по письменному запросу либо посредством отказа дать согласие при очередном запросе Оператора.

9.9. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, в том числе с помощью средств вычислительной техники.

9.10. Обработка персональных данных осуществляется посредством:

- получения оригиналов либо копий необходимых документов, предоставляемых субъектами персональных данных;
- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы, а также создания документов, содержащих персональные данные, на бумажных и электронных носителях;
- внесения персональных данных в информационные системы персональных данных;
- веб-сайта;
- Telegram-бота;
- CRM-системы;
- получения информации, содержащей персональные данные, в устной и письменной форме непосредственно от субъектов персональных данных;
- получения персональных данных в ответ на запросы, направляемые Оператором в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получения персональных данных из общедоступных источников;
- использования иных средств обработки персональных данных, получаемых в рамках осуществляемой Оператором деятельности.

9.11. Оператор вправе привлечь к обработке персональных данных третьих лиц и (или) передавать им полученные данные, а также получать от них данные в указанных целях без дополнительного согласия субъектов персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при условии обеспечения указанными третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке).

9.12. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, привлекаемым Оператором к обработке, либо которым Оператор передает персональные данные в целях, указанных в Политике, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- К таким третьим лицам относятся, в том числе:
 - организации, оказывающие услуги по обеспечению функционирования Сайта и Telegram-бота;
 - организации, предоставляющие услуги CRM-системы;
 - организации, обеспечивающие прием и проведение платежей;

контрагенты Оператора;

государственные органы (в соответствии с законодательством);

в случае отчуждения исключительных прав на доменное имя, сайт, программное обеспечение к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.

9.13. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Сайта/Telegram-бота Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональных данных становится общедоступной (например, отзывы об услугах Оператора), и с тем, что Оператор может распространять в сети «Интернет» отзывы клиентов/Пользователей, а также фото-, аудио- и видеоматериалы, содержащие:

- фамилию, имя, отчество;
- фотографии;
- текст отзыва;
- аудиозаписи;
- видеозаписи.

10. Сроки обработки и хранения персональных данных

10.1. Обработка персональных данных Оператором прекращается:

при выявлении факта неправомерной обработки персональных данных (в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта);

при достижении целей их обработки (за некоторыми исключениями);

по истечении срока действия или при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных (за некоторыми исключениями), если в соответствии с Законом о персональных данных их обработка допускается только с согласия;

при обращении субъекта персональных данных к Оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (срок прекращения обработки – не более десяти рабочих дней с даты получения требования с возможностью продления не более чем на пять рабочих дней, если направлено уведомление о причинах продления).

10.2. Персональные данные могут храниться в электронной форме в CRM «Мой Класс», используемых каналах связи и на устройствах Оператора, а при необходимости — на бумажных носителях.

10.3. Персональные данные хранятся в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.

Исключение составляют случаи, когда срок хранения персональных данных установлен федеральным законом, договором, стороной которого (выгодоприобретателем или поручителем) является субъект персональных данных.

10.4. Персональные данные на бумажных носителях хранятся Оператором в течение сроков хранения документов, для которых эти сроки предусмотрены законодательством Российской Федерации об архивном деле.

10.5.Сроки хранения персональных данных в информационных системах определяются целями обработки, обязательными требованиями закона и сроками хранения соответствующих документов; сведения не хранятся дольше необходимого.

11. Порядок блокирования и уничтожения персональных данных

11.1.Персональные данные блокируются в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

11.2.Персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки, или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, или при отзыве субъектом персональных данных согласия на их обработку, если:

иное не предусмотрено федеральным законом;

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных;

Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством о персональных данных или иными федеральными законами;

иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных.

11.3.Незаконно полученные персональные данные или те, которые не являются необходимыми для цели обработки, уничтожаются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных (его представителем) подтверждающих сведений.

11.4.Персональные данные, обработка которых прекращена ввиду неправомерности и правомерность обработки которых невозможно обеспечить, уничтожаются в течение 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки.

11.5.Персональные данные уничтожаются в течение 30 дней с даты достижения цели обработки, если Оператор не вправе обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

11.6.При достижении максимальных сроков хранения документов, содержащих персональные данные, персональные данные уничтожаются в течение 30 дней.

11.7.Персональные данные уничтожаются (если их сохранение не требуется для целей обработки персональных данных) в течение 30 дней с даты поступления отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, если Оператор не вправе обрабатывать их без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

11.8.Уничтожение персональных данных подтверждается следующими документами:

актом об уничтожении персональных данных – если данные обрабатываются без использования средств автоматизации;

актом об уничтожении персональных данных и выгрузкой из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных – если данные обрабатываются с использованием средств автоматизации либо одновременно с использованием и без использования таких средств.

Акт об уничтожении персональных данных может составляться на бумажном носителе или в электронной форме, подписанной электронными подписями.

Акты об уничтожении персональных данных и выгрузки из журнала хранятся в течение трех лет с момента уничтожения персональных данных.

12. Защита персональных данных

12.1. Оператор обеспечивает режим защиты и безопасности персональных данных при их обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными документами Оператора.

Режим защиты персональных данных обеспечивает предотвращение нарушения конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных при их обработке.

12.2. Оператором принимаются необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления, распространения персональных данных, иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе следующие меры:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

- применение для уничтожения персональных данных прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

- учет машинных носителей персональных данных;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них;

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

12.3. При обработке персональных данных посредством автоматизации Оператором используются информационные системы, обеспечивающие предусмотренный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации уровень защищенности персональных данных.

12.4. Защита персональных данных Оператором предусматривает ограничение доступа к ним.

Оператор самостоятельно организует обработку персональных данных, определяет порядок доступа к ним и применяет доступные организационные и технические меры защиты. Положения о штатных работниках и должностных инструкциях не применяются.

12.5. Материальные носители персональных данных, при их наличии, хранятся с ограничением доступа посторонних лиц.

Доступ к персональным данным в используемых информационных системах ограничивается средствами аутентификации и контроля доступа.

12.6. Контроль соблюдения порядка обработки и защиты персональных данных осуществляется Оператором самостоятельно.

12.7. В случае выявления факта неправомерной или случайной передачи персональных данных Оператор в течение 24 часов уведомляет Роскомнадзор о выявленном факте, его предполагаемых причинах и вреде, причиненном правам субъекта либо нескольким субъектам персональных данных, а также о принятых мерах по устранению последствий выявления такого факта.

В течение 72 часов Оператор уведомляет Роскомнадзор о результатах внутреннего расследования и предоставляет сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного факта (при наличии).

12.8. Оператор уведомляет субъекта персональных данных либо его представителя об устранении нарушений в части неправомерной обработки персональных данных.

Оператор также уведомляет Роскомнадзор, если он направил обращение субъекта персональных данных или его представителя либо сам сделал запрос.

12.9. В случае уничтожения персональных данных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для заявленной цели обработки, Оператор уведомляет субъекта персональных данных либо его представителя о принятых мерах в письменном виде.

Оператор уведомляет по электронной почте также третьих лиц, которым были переданы такие персональные данные.

12.10. Защита персональных данных субъектов и их законных прав, обеспечиваются Оператором за счет собственных средств.

12.11. Доступ представителей органов, осуществляющих государственный надзор и контроль к персональным данным, обрабатываемым Оператором регламентируется законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения

13.1. Отношения между субъектом персональных данных и Оператором, возникающие в связи с применением Политики, а также вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все предложения, вопросы, жалобы и иные обращения по применению настоящей Политики, а также отзыв согласия на обработку персональных данных следует направлять на адрес электронной почты Оператора: movlatgiri96@mail.ru. Адрес осуществления деятельности Оператора: г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 11, цокольное помещение, офис 5.